



جامعة نولج — Knowledge University

كلية القانون وإدارة الأعمال | قسم التسويق الرقمي (Digital Marketing)



إنهاء عقد العمل بإرادة أحد طرفيه أو كليهما



مقرر قانون الأعمال (Business Law)

الفصل الخامس — المبحث الثاني (ص 324 - 366)

الأستاذة م.م. هالة رحمن (Ass.L. Hala Rahman)

إشراف وتدریس:

د. عدنان العابد ود. يوسف إلياس (جامعة بغداد)

المرجع الأكاديمي:

أربيل — كوردستان العراق | العام الأكاديمي 2026

المدينة والعام:

غلاف العرض التقديمي الأكاديمي

إنهاء عقد العمل بإرادة أحد طرفيه أو كليهما

مقرر قانون الأعمال (Business Law) — بإشراف: م.م. هالة رحمن (Ass.L. Hala Rahman)



📖 عقد عمل موثق — إطلالة قلعة أربيل

الموضوع الدراسي: المبحث الثاني من الفصل الخامس في قانون العمل العراقي.

1

المرجع المعتمد: مؤلف الدكتور عدنان العابد والدكتور يوسف إلياس.

2

التأصيل القانوني: انحلال الرابطة العقدية بالرضا المشترك أو بالإرادة المنفردة.

3



المبحث الثاني - أولاً

انتهاء العقد باتفاق إرادتي طرفيه (التقاييل الرضائي)

انحلال الرابطة العقدية بالتراضي المشترك وسلطان الإرادة (ص 324)



تسوية رضائية موثقة — شارع كولان أربيل

مبدأ التقاييل: تطبيق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» في إنهائه رضائياً.

سلامة الرضا: خلو إرادة العامل من أي إكراه مادي أو معنوي صادر عن الإدارة.

بطلان التنازل: بطلان إسقاط الحقوق الآمرة كمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

التوثيق الخطي: اشتراط عقد مخالصة كتابي رسمي موقع ومختوم قانوناً.

شهادة الخبرة: التزام صاحب العمل بتسليم العامل براءة ذمة وشهادة خدمة مجانية.

المبحث الثاني - ثانياً

إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للعامل (الاستقالة والترك)

ممارسة العامل لحريته الدستورية في العمل وضوابط الإخطار (ص 328)



إشعار استقالة رسمي — أبريل

1 حرية العمل: حظر السخرة وإقرار حق العامل في الاستقالة بإرادته المنفردة.

2 مهلة الإخطار: توجيه إنذار كتابي رسمي قبل 30 يوماً لضمان انتظام العمل.

3 الاستمرار بالعمل: التزام العامل بأداء واجباته وتقاضي أجره خلال مهلة الإنذار.

4 الترك الفوري المبرر: جواز المغادرة الفورية عند اعتداء صاحب العمل أو خفض الأجر.

5 السلامة المهنية: حق العامل بإنهاء العقد فوراً عند ثبوت خطر داهم يهدد صحته.



المبحث الثاني - ثالثاً

إنهاء العقد بإرادة صاحب العمل

قيود سلطة الإدارة في الإنهاء وضمانات الحماية من الفصل الجائر(ص 334)



🕌 رقابة القضاء العمالي — أبريل

1 **تقييد سلطة الإنهاء:** حظر إنهاء العقد غير محدد المدة دون سبب مشروع وجدي.2 **الأسباب المقبولة:** إعادة الهيكلة الاقتصادية، عدم الكفاءة المثبتة، وبلوغ التقاعد.3 **معيار التعسف:** بطلان الفصل المرتبط بنشاط نقابي، شكوى قانونية، أو تمييز.4 **إعادة العامل:** اختصاص محكمة العمل بالحكم بإعادة المفضول وصرف كامل أجوره.5 **التعويض الجابر:** استحقاق تعويض مالي عادل وبدل مهلة الإخطار ومكافأة الخدمة.



جامعة نولج — Knowledge University

كلية القانون وإدارة الأعمال | قسم التسويق الرقمي



تم بحمد الله وتوفيقه

خاتمة دراسة إنهاء عقد العمل في قانون الأعمال



استيفاء كافة أحكام وضوابط المبحث الثاني من الفصل الخامس في قانون العمل العراقي. ✓

تأصيل قانوني دقيق لموازنة حقوق واستقرار العامل مع صون مصالح رب العمل والإنتاج. ✓

تحديد المعايير القضائية لمنع الفصل التعسفي وضمان رقابة محكمة العمل الفعالة. ✓

ربط المادة النظرية بالتطبيقات العملية في بيئة الأعمال والشركات في أربيل وبغداد. ✓

إشراف وتوجيه: الأستاذة م.م. هالة رحمن (Ass.L. Hala Rahman)